

JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - ZONA SUR - SEDE ANEXA PUNO
EXPEDIENTE : 00347-2024-0-2101-JP-LA-04
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : YABAR JULI IBET.
ESPECIALISTA : VILCA ESCARCENA WILBER_
DEMANDADO : MINSUR SA ,
DEMANDANTE : CHAVEZ CHARCA, JOSE PATRICIO

RESOLUCIÓN N° 01

Puno, seis de septiembre
Del dos mil veinticuatro.-

AUTOS Y VISTOS: La demanda presentada por **PRIMA AFP S.A.** misma que ha sido remitida por el Octavo Juzgado de Paz Letrado Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: DEL PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL Y LA COMPETENCIA. El Juez Natural o Juez Predeterminado por Ley, se encuentra reconocido en el apartado 3 del artículo 139°, de la Constitución en el sentido de que: *"Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación"*. El señalado derecho contiene dos exigencias: 1) Que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad jurisdiccional; 2) Que la jurisdicción y competencia del Juez sean predeterminadas por la ley, por lo que la asignación de competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso.

Por otro lado, la competencia viene a ser la manera como se ejerce la función de administrar justicia. Dicha obligación es asumida por el poder público para asegurar el mayor acierto en la función judicial, de tal manera que ese poder que se le otorga a cada Juez para conocer determinados conflictos tiene que ser ejercida por el órgano al cual se le atribuye.

La jurisdicción es única e idéntica, pero no todo órgano revestido de esta función puede ejercerla indistintamente con respecto a cualquier asunto y lugar. Razones de interés público y privado han inducido al Estado a poner linderos al ejercicio de la potestad jurisdiccional, delimitándola por medio de la competencia que asigna, a través de la ley, a todos los niveles de jueces. Como señala Oderigo. *"La jurisdicción representa la función de aplicar el derecho, mientras que la competencia es la aptitud legal de ejercer dicha función en relación con un asunto determinado"*. Los criterios que se utiliza para delimitar esa aptitud son diversos. Por citar, *Carnelutti* las clasifica en objetiva, subjetiva, territorial y funcional.

La competencia por razón de territorio supone la distribución de competencias entre jueces del mismo nivel, de manera que sea atribuida a quien sea el más idóneo para el conocimiento de la demanda. Así, normalmente los criterios que se emplean tienen que ver con la proximidad del juez con el objeto, las personas o demás elementos de conflicto de intereses.¹

SEGUNDO: DE LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. La competencia por razón del territorio, se encuentra debidamente determinado en la Nueva Ley Procesal de Trabajo, aprobada Ley N.º 29497.

Efectivamente, conforme a lo establecido en el **artículo 6º** de la norma antes acotada es competente el juez del lugar del domicilio principal del demandado o el del último lugar donde se prestaron los servicios.

Por otra parte, debe advertirse que a la fecha de entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley N° 29497 en el Distrito Judicial de Puno, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emite la **Resolución Administrativa N° 278-2019-CE-PJ** del 3 de julio de 2019² cuyo artículo segundo establece las zonas de competencia para la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, tal es así que la competencia es dispuesta de la siguiente manera: La **Zona Norte**: Conformada por las provincias de San Román, Azángaro, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina; y, La **Zona Sur**: Conformada por las provincias de Puno, Chucuito, El Collao y Yunguyo.

TERCERO: DE LA INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO EN EL CASO DE AUTOS. Conforme lo señalado en normativa, el criterio a seguir con el fin de determinar la competencia por territorio es determinar el último lugar donde se prestaron los servicios, y si este lugar corresponde a la Zona Sur o Zona Norte.

En el caso de autos se tiene que la parte demandante precisa que su último lugar de trabajo ha sido en la mina San Rafael, sito en el distrito de Antauta, **provincia de Melgar**; por tanto, conforme a lo establecido en la Resolución Administrativa N° 278-2019-CE-PJ del 3 de julio de 2019, es competente el Juzgado de Paz Letrado Laboral - Zona Norte; siendo incompetente el presente Juzgado, corresponde declarar nuestra incompetencia por razón del territorio, y remitir los actuados al Juzgado que corresponde.

Por los fundamentos expuestos;

SE RESUELVE:

DECLARAR LA INCOMPETENCIA del Juzgado de Paz Letrado Laboral – Zona Sur, por razón de territorio; en consecuencia, dispongo la **REMISIÓN** de

¹ ALARCÓN SALAS, Magaly, "Nueva Ley Procesal del Trabajo-Análisis y Comentarios", Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2019, Pág. 99-100.

² Publicada en el diario oficial El Peruano en fecha 11 de julio de 2019.

los actuados al Juzgado de Paz Letrado Laboral – Zona Norte, órgano jurisdiccional competente para el caso de autos. **T.R.**